

1500129-36.2022.8.26.0623

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA MARIA FINATI

Comarca: Espírito Santo do Pinhal

Foro: Foro de Espírito Santo do Pinhal

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2102907/2022 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 24306497 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2102907 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHAEL DE OLIVEIRA CAPRA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Espírito Santo do Pinhal

Foro de Espírito Santo do Pinhal

2ª Vara

Avenida 9 de julho, nº 90, Espírito Santo do Pinhal-SP - cep 13990-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500129-36.2022.8.26.0623 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500129-36.2022.8.26.0623

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2102907/2022 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 24306497 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2102907 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHAEL DE OLIVEIRA CAPRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA FINATI

VISTOS.

MICHAEL DE OLIVEIRA CAPRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 14 de abril de 2022, por volta de 00h01, na Rua Professora Neuza T. de Oliveira, neste município e comarca de Espírito Santo do Pinhal, trazia consigo, para fins de tráfico, 12

(doze) porções de cocaína, com peso de 13g (treze gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme denúncia de fls. 94/95. O réu foi notificado às fls. 111 e a defesa prévia ofertada às fls. 115. Recebida a denúncia em 09 de junho de 2022 (fls. 118/119), o réu foi citado (fls. 137).

Durante a instrução, procedeu-se à oitiva de uma testemunha e interrogou-se o acusado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, já que devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitiva (fls. 148/152), enquanto a Defesa requereu a absolvição do réu ante ausência de provas suficientes à condenação (fls. 156/168).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, objetivando-se apurar no presente processo, a responsabilidade criminal do réu, anteriormente qualificado, pela prática do delito tipificado na denúncia.

De início, cabe assinalar que o feito se encontra regular, não havendo máculas a sanar. Assim, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência de fls. 20/22, do auto de apreensão de fls. 24, que constatou que tais substâncias se tratam de cocaína.

Quanto à autoria e a responsabilidade criminal do réu, bem como quanto às demais circunstâncias supramencionadas, procederei à análise conjunta cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos.

O réu, na fase de inquérito (fls. 05), disse que foi abordado pelos policiais ao sair de um terreno próximo ao Bar do Badola, sendo que possuía 12 eppendorfs de cocaína em sua mão e R\$10,00 no bolso de sua bermuda. Confessou estar vendendo drogas no local para sustentar seu vício e auxiliar com as contas de sua casa. Por fim, informou que vendia cada porção por R\$10,00.

Ao ser interrogado em juízo, o réu aduziu que a droga que portava na data dos fatos era para seu próprio consumo.

O policial militar Paulo José Colletti Zuccherato informou que estava em patrulhamento com o cabo Patente quando receberam uma denúncia próximo ao Bar do Badola. Contou que puderam visualizar o acusado possivelmente vendendo entorpecentes. Relatou que em seguida o réu foi até o terreno ao lado do bar e se agachou. Que quando ele estava retornando para a via pública optaram por abordá-lo. Narrou que o acusado estava com uma das mãos fechadas, na qual segurava 12 pinos. Disse que no bolso de sua bermuda havia R\$10,00. Relatou que o réu confessou informalmente estar praticando o tráfico de drogas para sustentar seu vício e ajudar nas contas de casa.

O réu confessou em juízo ser proprietário das drogas apreendidas, assim, inexistem dúvidas quanto à propriedade do entorpecente descrito na denúncia, tendo em vista que as drogas foram apreendidas na posse do acusado.

Ademais, não foram trazidos mínimos elementos para desconsiderar os depoimentos apresentados pelas testemunhas ouvidas em juízo, ressaltando-se que os policiais militares são funcionários públicos e, portanto, suas narrativas possuem fé pública, destacando-se que não há qualquer razão para crer que tenham faltado com a verdade em seus depoimentos, imputando falsamente delito hediondo ao acusado.

Sobre a destinação ao tráfico, esta também restou demonstrada, senão, veja-se.

O art. 28, §2º da lei nº. 11.343/06 narra que:

“§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso em análise, o réu alegou que as drogas seriam destinadas a seu uso. Além disso, a quantidade de entorpecente apreendida, inicialmente, coaduna-se com o uso. Ainda, corroborando a defesa, com o acusado foi encontrada apenas a quantia de

R\$10,00.

Contudo, de acordo com os policiais que participaram da abordagem, o réu foi visto em movimentação que indicava estar vendendo drogas a um terceiro. Ademais, visualizaram quando o acusado entrou em um terreno e saiu com as drogas em uma de suas mãos.

Assim, ainda que o réu seja usuário de drogas, tal fato por si só não o exime de sua responsabilidade pelo tráfico de entorpecentes, tendo em vista que é comum que usuários pratiquem o delito em questão para sustentar seu vício.

Evidente, pois, de que as drogas seriam efetivamente destinadas à venda.

Diante disso, à vista da comprovação material do delito previsto no art. 33 da lei 11.343/06, e de sua autoria, dúvidas não pairam sobre a responsabilidade criminal do acusado, motivo pelo qual passo a dosar a pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, "caput" do Código Penal.

Analizadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP e do art. 42 da Lei 11.343, verifico que o réu é primário (fls. 103/104). No mais, poucos elementos foram coletados para se aferir a conduta social e a personalidade do agente; o motivo do delito é identificável com o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal. Por fim, as consequências são desconhecidas, sendo que não se pode cogitar acerca de comportamento de vítima. Assim, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes. Assim, mantenho a pena fixada na primeira fase.

Ausentes causas de aumento. No entanto, presente a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da lei de drogas, pois inexistente comprovação de que o réu tenha sua vida voltada para a prática de crimes ou faça parte de organização criminosa.

Considerando a inexistência de variedade de entorpecentes, bem como que a quantidade apreendida não se mostra relevante, aplico o redutor em seu patamar máximo. Assim, passo a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Inexistentes outras causas modificadoras de pena, motivo pelo qual mantenho a ora aplicada, tornando-a definitiva.

Não existem dados para se aferir a situação econômica do réu. Dessa forma, fixo o valor dos dias-multa em montante equivalente a 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, observando-se o art. 60 do CP.

O réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime aberto, com amparo no art. 33 do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal): Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade ora aplicada por duas restritivas de direitos, uma consistente no pagamento de prestação pecuniária no importe de 1 (um) salário mínimo e a outra na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena ora aplicada, a ser cumprida em estabelecimento indicado pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a acusação contida na denúncia para condenar o réu M.O.C. ao cumprimento da pena de reclusão pelo prazo de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, em regime inicial aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, por incurso no art. 33, §4º da lei 11.343/06, ficando a reprimenda corporal substituída na forma acima.

Considerando a pena ora aplicada, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, com a ressalva do art. 12 da Lei de assistência judiciária (lei 1060/50).

Expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual, se o caso.

Nos termos do art. 63 e parágrafos da lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos, pois evidentemente proveito do crime em apreço.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes

providências:

Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP;

Oficie-se ao TRE para cumprimento do quanto disposto no art. 15 da CF;

Oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do réu;

Proceda-se à incineração da droga apreendida, nos termos do parágrafo 1º do art. 32 da lei de drogas;

Oficie-se ao SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie;

Expeça-se guia de execução penal.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Espirito Santo do Pinhal, 07 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA